Оферта на оказание консультационной помощи

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор-оферта (далее – Договор), является официальным публичным предложением ООО «Финтех-гид» ИНН: 6317162763, ОГРН: 1236300004764 (далее – Компания), физическому лицу заключить публичный договор на условиях, изложенных в оферте.

1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ Договор является публичной офертой, и в случае принятия изложенных условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг в соответствии с условиями Договора (либо оплату услуг осуществляет действующее по поручению физического лица третье лицо). В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ, оплата услуг по Договору является акцептом оферты. В подтверждение заключения Договора Компания предоставляет Клиенту «Консьерж-сервис» - ключ доступа к использованию сервиса получения консультаций.

1.3. Физическое лицо, произведшее акцепт настоящей оферты (далее – Клиент). Компания и Клиент совместно далее именуются «Стороны».

1.4. Договор заключается в момент оплаты услуг Клиентом (или действующим по его поручению третьим лицом) и действует срок, указанный в «Консьерж-сервис».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Клиенту консультационной дистанционной помощи по следующим программам:

Юридическая помощь (Любые вопросы, связанные с соблюдением норм законодательства, защиты своих прав и интересов)

Помощь в возврате НДФЛ (Помощь в заполнении декларации, консультация по оформлению вычета за лечение, обучение и пр.)

2.2. Количество доступных Клиенту консультаций определяются Сторонами в полисе услуги «Консьерж-сервис».

2.3. Клиент вправе обратиться за консультационной дистанционной помощью: на сайте компании https://fintech-gid.ru, а также через личный кабинет на сайте www.boostra.ru , либо по адресу электронной почты: fintech-gid@mail.ru

2.4. При получении запроса Клиента на получение консультационной дистанционной помощи Помощник Компании свяжется с Клиентом для предоставления ему необходимой помощи способом, указанным непосредственно Клиентом при направлении запроса Компании, не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента его получения Компанией.

2.5. Консультационная дистанционная помощь в виде разъяснения интересующего Клиента вопроса или консультации предоставляются по одному из выбранного в программе вопросу (п.2.1.).

2.6. Период и время получения консультационной дистанционной помощи – рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 18:00 по московскому времени.

2.7. Настоящий Договор опубликован в сети интернет по адресу: https://fintech-gid.ru далее – «Сайт».

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ

3.1. За оказанную консультационную дистанционную помощь Клиент обязуется уплатить Компании вознаграждение, согласованном Сторонами в полисе услуги «Консьерж-сервис».

3.2. Оплата вознаграждения производится в форме полной предоплаты путем внесения денежных средств на расчетный счет Компании.

3.3. Обязанности Клиента в части оплаты вознаграждения по Договору считаются исполненными со дня поступления денежных средств на счет Компании.

3.4. Компания не несет ответственность за то, каким образом Клиент будет распоряжаться полученной информацией, за те решения, которые принимает Клиент.

3.5. Компания не даёт гарантий, письменно или устно, высказанных или предполагаемых, как для достигнутых результатов, так и для любых последствий любых действий или бездействий Клиента.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам.
4.3. Для целей соблюдения Компанией российского законодательства о персональных данных Клиент - физическое лицо дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; номера телефонов; иных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, на весь срок действия Договора.
4.4. Компания вправе прекратить оказание консультационной помощи без возвращения денежных средств в случае неуважительного общения Клиента с помощником Компании, а также в случае, если Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ, применимым к Договору, или было получено согласие на разглашение такой информации.
5.3. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации передаются в суд по месту жительства (адресу) ответчика.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. При оказании консультационных услуг акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается.
6.2. Клиент вправе предъявить требования о возврате суммы произведенной им оплаты за консультационную дистанционную помощь в следующих случаях:
6.2.1. Услуга Клиенту не оказана в полном объёме;
6.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми Клиентом, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента акцепта Оферты Клиент не направил мотивированного отказа от консультационных услуг путем направления сообщения по электронному адресу Компании fintech-gid@mail.ru.
6.4. Отсутствие любых письменных замечаний в течение указанного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг. По истечении указанного срока, претензии Клиента относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. При этом по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента акцепта Оферты обязательства Компания по предоставлению Клиенту доступа к Услуге считаются выполненными перед Клиентом независимо от того, было ли затребовано Клиентом соответствующее исполнение от Компании в Период услуги, а также независимо от фактического количества и объема оказанных Клиенту соответствующих Услуг.

6.5. В случае направления мотивированного отказа в указанный срок производит полный возврат стоимости услуги.
6.6. Компания вправе удержать из суммы возврата по Услуге фактически понесенные Компанией расходы, необходимые для исполнения Договора.
6.7. Компания рассматривает требования о возврате денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления требования и сообщает о принятом решении Клиенту на электронную почту.
6.8. Денежные средства подлежат возврату Пользователю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после принятия решения о возврате. Пользователь обязан указать реквизиты своего личного счета, с которого была произведена оплата.

7. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Финтех-гид»
Сокращенное наименование организации	ООО «Финтех-гид»
Юридический адрес организации	432041 г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, офис 16
ОГРН	1236300004764
ИНН/ КПП организации	6317162763 / 631701001
Контактный электронный адрес / телефон	fintech-gid@mail.ru
Р/счет, наименование банка	4070 2810 8292 2000 3642, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/счет банка	3010 1810 2000 0000 0824
БИК банка	042202824
ОКОПФ	12300
ОКТМО	36701325000